ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. އިބްރާހީމް ވިސާމް އަދި އިތުރު 2 ފަރާތެއް

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 29 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2026/SC-A/29 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 7 ސެޕްޓެމްބަރު 2026

Prosecutor General v. Ibrahim Wisam & 2 Others

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ "ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވުމުގެ އިހްތިމާލު" އޮތްކަން ބެލެނިވުމަކަން، އުކަރީގެންވާ ނުރައްކަލެއް އޮތްކަން ފަސިޔާރަން ބުރަވެފާ މިންވަރަން ސަބަބު ހުށަހެޅުމުން ފުރުޞަތުކަމާއި، ޝަރީޢަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި ނުރައްކާ ވަޒަންކުރަންޖެހޭނީ ޢާންމު މަސްލަޙަތާއި ފަރުދީ މިނިވަންކަމާ ދޭތެރޭ ބެލެންސްކޮށްގެންކަން ކަނޑައަޅައި، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ބާތިލުކޮށް، ހުކުމްކުރަންވާ މިންވަރަށް ރިޕޯޓްތަކުގެ އަސްލު ބަލައިގެން މައްސަލަ ނިންމުމަށް ޓްރަޔަލް ކޯޓަށް ރިމާންޑްކުރެއްވިއެވެ.

މައްސަލައިގެ ހުލާސާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

ދައުލަތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި، ސ. މަރަދޫފޭދޫ، ފިނިފެންމާގެ، އިބްރާހީމް ވިސާމްއާއި، ގދ. ނަޑެއްލާ، ހިތަފުށިވާގެ، ސަޢުދުއްސަން ރަޝީދާއި، މ. އޮކިޑް، އަބްދުﷲ ހުސައިނީ ބިން މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 32/2015 (ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އާ ޚިލާފުވި ދަޢުވާކުރިއެވެ. އިބްރާހީމް ވިސާމްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރީ، ހަނގުރާމައަށް ދާން އުޅުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއެވެ. ސަޢުދުއްސަން ރަޝީދުގެ މައްޗަށް، ހަނގުރާމައަށް ދާން އުޅުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާގެ އިތުރުން، ޓެރަރިޒަމް ޖަމާޢަތަކަށް ތާއީދުކުރާ ޕްރޮޕަގަންޑާ ލިޓްރޭޗަރު ގެންގުޅުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ އުފުލިއެވެ. އަދި އަބްދުﷲ ހުސައިނީ ބިން މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް، ޓެރަރިޒަމް ޖަމާޢަތަކަށް ތާއީދުކުރާ ޕްރޮޕަގަންޑާ ލިޓްރޭޗަރު ގެންގުޅުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއާއި، ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލެއް ކުރުމަށް ހިތްވަރުދިނުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއާއި، ހަނގުރާމައަށް ދިޔުމަށް ޓްރޭނިން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ދަޢުވާ އުފުލިއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 496/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާއާއި 497/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާއާއި، 498/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާއާއި 499/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާ

މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅުނު ހުރި (އިންޓެލިޖެންސް އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓް އާއި ކޯލް ޑީޓެއިލް އެނަލިސިސް ރިޕޯޓް އާއި، އިލެކްޓްރޯނިކް ޑިވައިސް އެނަލިސިސް ރިޕޯޓް) ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަކަށް ދައުލަތުން އެދުމުން، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 131 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ހުރި ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރުއްވިއެވެ.

އަދި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ސަރީޙަކޮށް ކުރިން ހުށަހެޅުއްވި ގޮތުގައި، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 119 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (5) ވަނަ ނަންބަރާއި، 149 ވަނަ މާއްދާއާއި، 1-149 ގެ (ހ) އާއި، 2-149 ގެ (ށ) އާއި (ނ) ގެ (1) ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން،

މައްސަލައިގައި ހެކިޔާގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅުން ރިޕޯޓުތައް ތައްޔާރުކުރި ފަރާތްތަކާ ކާކުކަން ހާމަނުކުރުމާއި އަދި ބަދަލުކުރުމަށްފަހު، އޭނާއާ ނުވަތަ އަދި ޚާއްޞަ ވަސީލަތްތަކުގެ ޢިނާޔަތް ދީފައި ހެކިބަސް ނެގުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށް އެދި ހުށަހެޅިއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ (ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމާމެދު ނިންމި ނިންމުން ނަންބަރު -145 (B5/SHN/496,497,498,499-2025/2026/03، ހުށަހަޅާ ހިމާޔަތް ލިބޭނޭގޮތަށް ޤާނޫނީ މަރުޙަލާއެއް ދައުލަތަށް ހުށަހެޅިފައިވާނަމަވެސް، އެ ހުށަހެޅުން ބަލައިނުގަތުމަށް ނިންމާފައެވެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިގޮތަށް ނިންމީ އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.

1. ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް އެއް ހާޒިރުގައި އޮތް ކާކުކަން އެނގޭގޮތަށް ހެކިބަސްދީގެން ލިބިދާނެ ގެއްލުމުގެ ކޮބައިކަން އެނގެނީ އަންގަންޖެހޭނެކަމާއި، އެއް ހާޒިރުގައި ޝަރީޢަތުގައި ސާފުކުރުވިގެން ދިރުމަށް ފާޑު ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް އަސަރުކުރާކަމަށް ކަމުގައި ނުވަތަ އިންޓެލިޖެންސް އިދާރާގެ ސިއްރުކޮށް ހަމަވާވަރަށް ކަމެއް ކަމަށް ބެލެވޭ ނުވުން؛
2. ހެކިބަސް ދީފިނަމަ ފަރާތްތަކަށް ކާކުކަން އެނގޭކަމަށް ހެކިބަސް އަޑުއަހާކަމުން، މި މައްސަލައިގެ ބާވަތުން އާންމު މަސްލަޙަތަށް އަސަރުކުރާނެކަމަށް ދައުލަތުން ބުނެފައިވިނަމަވެސް، އެ މިންވަރަކަށް ކޯޓަށް ދައުލަތުން ބުނެފައިވާ ސަބަބުތައް ޤާނޫނު މަޢުލޫމާތު އެއްވެސް ދައުލަތުން ބުނެފައިވާ ނޫން؛ މިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-B12/17 ގަޟިއްޔާ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތް ނުވާކަމަށް ބުނެ، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އެ ނިންމުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރިއެވެ. ހައިކޯޓުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނިންމުމަށް ބާޠިލުކުރީ، އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.

1. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ރ) ގައި އޮތް މިންވަރުން، ދައުލަތުން ބަޔާންކޮށްދޭންޖެހޭ، ހެކިބަސް ދިނުމުގެ ސަބަބުން ހެކިބަސްދޭ ފަރާތުގެ ނުވަތަ ޢާއިލާގެ މީހެއްގެ ހަޔާތަށް ނުވަތަ ފުރާނައަށް ނުވަތަ މުދަލަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ބިރުވެރި އޮތްކަމަށް ދައުލަތުން ޤަބޫލުކުރުމަށް ފުދިފައިވާގޮތާއި، އެކަން ވަސީލަތު ސަބަބުތައް ކަން؛
2. މި ހުށަހެޅުމުގައި، ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް ނުވަތަ އޭނާގެ ޢާއިލާގެ މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބުމުގެ އިޙްތިމާލު އޮތްކަމެއް ދައުލަތުން ބަޔާންކޮށްދީފައިވާކަމުގައި ނުފެނޭތީކަން؛
3. ހެކިބަސްދޭ މީހާ ބިރުދައްކާކަމަށް ހިމާޔަތަށް އެދޭ އެއް ސަބަބުތަކެއް ދައުލަތުގެ ހުށަހެޅުމުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާކަމުގައި، އެ އުސޫލު ފުރިހަމަކުރުމަށް ދައުލަތުން ސާބިތުކޮށްދީފައިނުވާކަމަށް، އެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމަނާފައިނުވާކަމާއި، ޒާތީ ކަމެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވާ ކަމަށްވާތީ، ގޮތުގައި ދައުލަތުން ބަލައިފައިވާ ކަންކަމުގެ ބާވަތުގައި، ގޮތަށް ހާލަތު ހިމެނުމާއި އަންނަނިވާކަން؛
4. ހެކި ހިމާޔަތްކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތުން މައްސަލައިގެ ތަފްޞީލުގައި އަދާކުރި ދައުރު، މައްސަލައިގެ ޙަޤީޤަތްތަކާ އެއްގޮތް ނުވުން؛
5. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149-1 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދައުލަތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަންކަމާގުޅޭ، އެ ހެކިބަސް ސިއްރުކުރުމުގެ ސަބަބުން އިންސާފުވެރި ޝަރީޢަތެއް ހިނގުމުގެ ހުރަހެއް ކުރިމަތިވާނެ މައްޗަށް ބަލައި ބުނެފައި ނުވުން؛

6. ހުކުމަށް އަދާކުރާ ފަރާތަކީ ކޯޓަކަށް ހާމަވާގޮތަށް ހުކުމް އަދާކުރުމުން އާންމު މަސްލަހަތަށް އަސަރުކުރާނެކަމަށް ދައްކާފައިން ބަޔާންކުރެއްވިކަމެއް، އެ މިންވަރަކީ ކޮބައިކަން ދައްކާފައިން ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވުން؛ މިއުވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/SC-A/29 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިއެވެ. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއަކީ، ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކައާއި، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

1. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-B12/17 ޤަޟިއްޔާއިން ނިންމި ނިންމުމަކީ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާ އާއި 149-1 އަދި 149-2 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފު ނިންމުމެއް ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. ދައުލަތުން ބުނެފައިވަނީ، 149 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ "އިޙްތިޔާޠު" ހައިކޯޓުން މާނަކޮށްފައިވަނީ، ވަކި ފުރުޞަތަކަށް އަމާޒުވެފައިވާ ހާލަތު ނުރައްކަލެއް ސާބިތުކުރަންޖެހޭ ފަދަ މިންގަނޑެއްކަން ކަމަށާއި، މިއީ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާފައިނުވާ ޝަރުޠެއް ޤާނޫނަށް އިތުރުކުރުން ކަމަށާއި، ހައިކޯޓުން އާންމު މަސްލަހަތަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުން ވަޒަންކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.
2. މީގެ ޖަވާބުގައި އިސްތިއުނާފު ޖަވާބުދާރީ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ، 149 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ އިންޑިވިޖުއަލް ރިސްކް އެސެސްމަންޓެއް ކަމަށާއި، ހުކުމަށްފަހު ތިބި މުއްދަތުގައި ނުރައްކާ އޮތް ވަޒީފާގައި އަދާކުރި ކަން ދައުރެއްގެ ސަބަބުންނާކަން ދައުލަތުން ބުނެފައިވާ ނުވާ ކަމަށާއި، މި މިންވަރަކީ ނުރައްކަލެއް އޮތްކަމުގެ އިޙްތިޔާޠު އޮޅުވާލަން ބެލުމަށް ފުދޭ މިންވަރެއް ނޫން ކަމަށެވެ.
3. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، 149 ވަނަ މާއްދާއިން ތަޤުދީރު ނުރައްކަލެއް ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ލިބުމުގެ ހުރި ތާޢީދު ނުކުތާ ކަމަށާއި، ޝަރީޢަތުގެ މި މަރުޙަލާގައި ނުރައްކާ ވަޒަންކުރަންޖެހޭނީ އާންމު މަސްލަހަތަށް ހިފާނެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކަމަށާއި، ހައިކޯޓުން އާންމު މަސްލަހަތަށް ނުރައްކާތަކާއި، އިންޓެލިޖެންސް އިދާރާގެ އެސެސްމަންޓުތަކަށް ވަޒަން ދީފައިވާ ބަޔާނެއް ހުށަހެޅިފައި އޮތް ނުރައްކަލާކަން ރިޢާޔަތްކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށާއި، ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ކަނޑައަޅާފައިވާ ރިޢާޔަތްކުރުމުގެ ގޮތް ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުން އެނގެން ނެތް ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-B12/17 ޤަޟިއްޔާގައި ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާތިލުކޮށް، ސުޕްރީމް ކޯޓުން މި މައްސަލައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މި އަމުރާއެކު އަލުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހައިކޯޓަށް މައްސަލަ ފޮނުވުމަށް، ފަނޑިޔާރު ހުސައިން ޝަހީދުގެ ރިޔާސަތުގައި ފަނޑިޔާރު ހުސައިން ޝަރީފު އަދި ފަނޑިޔާރު ޢ. ސ. މުޙައްމަދު އިއްތިފާޤުން ޤަރާރުކުރައްވައި، 07 ސެޕްޓެމްބަރު 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ހުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ފާހަގަ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަކީ ފަނޑިޔާރުން ބަސްކުރެއްވި ފާހަގަ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތަކެވެ

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 42 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އިން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ޢަދުލުވެރިކަމާއި ހާމަކަމާއެކު ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ ޙައްޤާއި، 51 ވަނަ މާއްދާއިން ކުށެއް ކުރިކަމުގެ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ މީހުންނަށް ދީފައިވާ ޙައްޤުތައް، ހާއްޞަ ޙާލަތްތަކެއްގައި ހަނިކުރެވިދާނެކަން ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނަށް ބަލާލުމުން އެނގެއެވެ. މިއީ ހެކިބަސް ދިނުމުގެ އާންމު އުސޫލަށް (ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 147 ވަނަ މާއްދާ) ޤާނޫނުން ދީފައިވާ އިސްތިސްނާއީ ޙާލަތްތަކެވެ.

2. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ހެކިބަސްދޭ މީހާ ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހަޅާނީ، އެއީ ހެކިބަސްދިނުމުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވުމުގެ އިޙްތިމާލު އޮތްކަމުގައި އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމައެވެ. އެ ނުރައްކަލުގެ ތެރޭގައި، އޭނާގެ ނުވަތަ އޭނާގެ ޢާއިލާގެ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ނުވަތަ ފުރާނައަށް ނުވަތަ މުދަލަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ބާވަތްތަކެއް ހިމެނެއެވެ. އަދި އެ ނިންމުމަށް ވާސިލުވި ސަބަބު ދައުލަތުން ކޯޓަށް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

3. ހެކިބަސްދޭ މީހަކު ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރެދިނުމުގައި ފަނޑިޔާރު ރިޢާޔަތްކުރަންވާނީ، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 1-149 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ކަންކަމަށެވެ. އެއީ، ހިމާޔަތްދޭންޖެހޭ ސަބަބު ކަމަށް ދައުލަތުން ހުށަހަޅާ ސަބަބުތަކާއި އޭގެ ތަފްސީލާއި، ތަޙުޤީޤު ހިނގި ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންކަމާއި، ހިމާޔަތްދިނުމުން ޝަރީޢަތް އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ހިނގުމަށް އުނިކަމްތަކާ މިންވަރާއި، ހެކިބަސް މައްސަލައަށް މުހިއްމުވާ މިންވަރާއި، މައްސަލައިގެ ބާވަތާއި އާންމު މަސްލަޙަތަށް އަސަރުކުރާނެ މިންވަރެވެ.

4. މި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް ހިމާޔަތް ދޭންޖެހޭކަމަށް ފަނޑިޔާރަށް ޤަބޫލުކުރެވިއްޖެ ހިސާބެއްގައި، އޭނާއަށް ހިމާޔަތްދިނުމަށްޓަކައި ޖެހޭ ދަރަޖައިން، 149-2 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ.

5. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި "އިންތިޤާމު" މި ލަފުޒުގެ މާނަ ބަޔާންކޮށްދީފައި ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 11/2022 (ހެކިބަހުގެ ޤާނޫނު) ގައި "އިންތިޤާމު" މި ލަފުޒު މާނަކޮށްފައިވަނީ، ކަމެއް ވުން ގޮތުގެ ނިސްބަތުންނެވެ.

6. 149 ވަނަ މާއްދާގެ ސިޔާޤު އިޢުތިބާރުން، ނުރައްކަލަކީ ހަމައެކަނި ނުރައްކަލަކަށްވުން ނުވަތަ ނުރައްކަލެއް ލިބިދާނެކަމުން ޤާނޫނު ލާޒިމު ނުކުރެއެވެ. އެއީ އެކަށީގެންވާ ނުރައްކަލެއް (reasonable risk) ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ނުރައްކަލެއް އޮތުމުގެ ފުރުޞަތު (likelihood of reasonable risk) އޮތުމެވެ. ހިތާ ހިފެހެއްޓުމެއް ނުވަތަ ބިރު ދެއްކުމަކީ ނުރައްކަލެއް ޤަބޫލުކުރެވެނީއެވެ.

7. ރާއްޖޭގެ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި، ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހެކިބަސް ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނީ ފުރުޞަތު ނުވެއެވެ. ހެކިވެރިޔާގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވުމުގެ އިޙްތިމާލު ބޮޑުން އެކަށީގެންވާ ސަބަބު އޮތުމުން ފިޔަވައި، ހެކިބަސް ދިނުމުގައި ހުރަސް އެޅުމަކީ، އޭގެ ޤާނޫނީ ބަދަލެއް ނެތި ބަދަލުކުރެވޭނެއެވެ.

8. އެކަށީގެންވާ މިންވަރުގެ ނުރައްކަލެއް ނުވަތަ ނުރައްކަލެއްގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަން ފަނޑިޔާރަށް ބުރަވެވޭ މިންވަރަށް ސަބަބު ހުށަހެޅުމުން ފުދެއެވެ. ހެކިވެރިއެއްގެ ބަޔާނަކުން ފެންނަން އޮތްކަމެއް، މާޒީގެ ޢަމަލުތައް (past conduct)، މާޒީގެ ބިރުދެއްކުމުގެ ޢަމަލުތައް (previous intimidation) ނުވަތަ ބަދަލު ހިފުމުގެ ނުވަތަ ޢަނިޔާވެރިވުމުގެ ޢަމަލުތައް ކޮށްފައިވުން ފަދަ ކަންކަމަކީ، ނުރައްކަލުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަން ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް ހުށަހެޅިދާނެ ކަންކަމެވެ.

9. ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވުމުގެ އިހްތިމާލު އޮތްކަން ދެނެގަންނާނީ، ކޯޓުން މައްސަލައިގެ ވަށައިގެންވާ ހާލަތުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެންނެވެ. ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް ނުރައްކަލެއް އޮތްކަން ބުނެދިނުމަށް ހުރިހާ ކަންކަމަކާ، މައްސަލައިގެ ހާލަތުތަކާ ގުޅިގެންވާ، އެކަމަށް ބަރުދަން ސަބަބުތަކެއް ކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ.

10. 149-1 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ 5 ވަނަ ނަންބަރަށް ބެލުމުން، މި ނުރައްކަލަކީ ހަމައެކަނި ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް ގައިދުނުކުރުވިފައިވާ ނުރައްކަލެއް ނޫނެވެ. މައްސަލައިގެ ބާވަތުން އާންމު މުޖުތަމަޢަށް އޮތް ނުރައްކަލަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެކަން އޮތުމުން، އެ ނުރައްކަލަކީ ހެކިބަސްދޭ މީހާ ނުވަތަ އޭނާގެ ޢާއިލާއަށް އޮތް ނުރައްކަލަކަށްވުރެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ވަޒަންކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.

11. ހެކިބަސްދޭން ތިބި ފަރާތްތަކަށް އިންސާފުވެރިކޮށް [illegible] ވެވުނީ، އެ ފަރާތްތަކަށް [illegible] ނުރައްކަލެއް އޮތް ކަމަށް އަންގައިދީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ހުށަހަޅައިދޭނަމަ، ވަކިވަކި އޮފީސަރުކަން އޮތް ވަކި ހާއްސަ ނުރައްކަލެއް [illegible] ނޫނެވެ. ނަމަވެސް، މިއީ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ މީހާއަށް ލިބިދޭ އަސާސީ ޙައްޤުތަކާ ދެކޮޅަށް ދާނޭ އިސްތިސްނާއީ ހާލަތެއް ކަމުގައިވާތީ، އެ ހާލަތު އުފެއްދުމަށް [illegible] އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ދައުލަތުން ދެއްކުންވާނެއެވެ.

12. ހެކިބަސްދޭ މީހާ ހިމާޔަތްކުރުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅަކީ، ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް އޮތް ނުރައްކަލަކާއި އެކަށޭނަ ހިމާޔަތެއްކަމުގައި ވާންޖެހެއެވެ. އެ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ މީހާގެ [illegible] ބަރުދަނަށް ސީދާ އަސަރުކުރުވާނެ ކަމެއްކަމަށް ވުމުން، އާންމު މަބްދައުތަކަށް [illegible] ރަނގަޅުކުރެވިގެންދާ އިންސާފުން ޝަރީޢަތްތަކުގެ ޙައްޤާއި ހިމާޔަތްކުރެވޭނެ ގޮތަކަށެވެ.

13. މި [illegible] މީޒާންކުރުމުގައި ކޯޓުން ބަލަންޖެހޭނީ، ދިފާޢަށް ހަނިކުރެވިގެންދާ އަސާސީ ޙައްޤު ހިމާޔަތްކުރާ އުސޫލު މަބްދައާއި އަމާޒުތަކަށްވުރެ، ނުރައްކަލަށް ބޮޑު ނިސްބަތަކުން ހިމާޔަތް ފުދޭތޯއެވެ. އަދި އަމާ ހިމާޔަތަކީ، ނިސްބަތުން ކުޑަ އަދި އެހެން ހިމާޔަތެއް އޮތްތޯ ބަލާ ކަމަށް ވުމުން އަމާ ހިމާޔަތަކީ ކޮންކަމެއްތޯ ބަލާށެވެ.

14. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 32/2015) (ޖިނާއީ [illegible] ގާނޫނު) ގެ 3-19 ވަނަ މާއްދާއިން ހުއްދަކޮށްދީފައިވާ ގޮތުން، ޝަރުޢީ މަޙްކަމާތަކުން ޝަރީޢަތްތަކުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް ގެނެވޭ އުސޫލުތަކެވެ. އެހެންކަމުން، ޝަރީޢަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި ހެކިބަސްދޭ މީހާ ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އަމާޒާއި ނިސްބަތުގައި، ނުރައްކަލާ ޢަމަލުކުރުމަށް 149 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގާއިދާތަކަށް ފުރިހަމައަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހެއެވެ.

15. ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް ހިމާޔަތްދިނުމަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމާމެދު ފަނޑިޔާރު ޢިނާޔަތްދެއްވަންޖެހޭ ކަންކަން ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާއިރު، އަދާކުރު ގޮތެއް ނިންމުމުގައި އެ ކަންކަމަށް ފަނޑިޔާރު ރިޢާޔަތްކުރެއްވި ގޮތް ނިންމުމުން ފެންނަން އޮންނަންވާނެއެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ގަޟިއްޔާތައް

Van Mechelen and Others v. Netherlands

Van Mechelen and Others v. Netherlands (1997) 25 EHRR 647

ފަރާތްތައް: Van Mechelen and Others އާއި Netherlands (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވާނީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ދައުލަތުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މިނިވަން ދިމިޤްރާޠީ ގައުމުތަކުގައި ޢަމަލުކުރާ އުޞޫލުތައްކަމަށް ބުނެ، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި ޢާންމު މަޞްލަޙަތަށް އޮތް ނުރައްކަލަކާއި، އެދުން ފިޔަވަޅުގެ ނިސްބަތަކާއި، އެ ފިޔަވަޅުގެ ސަބަބުން އިންސާފުވެރި ޝަރީޢަތަކަށް ހުރަސް އެޅިދާނެ މިންވަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނުމަށް، ދައުލަތުން މި ނިންމުމަށް ޙަވާލާދީފައިވެއެވެ.
2. (މި ނިންމުމުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތައް [2026] SC 29 ގައި ތަފްޞީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި ވާނެއެވެ.)

Doorson v. Netherlands

Doorson v. Netherlands (1996) 22 EHRR 330

ފަރާތްތައް: Doorson އާއި Netherlands (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވާނީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ދައުލަތުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މިނިވަން ދިމިޤްރާޠީ ގައުމުތަކުގައި ޢަމަލުކުރާ އުޞޫލުތައްކަމަށް ބުނެ، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި ޢާންމު މަޞްލަޙަތަށް އޮތް ނުރައްކަލަކާއި، އެދުން ފިޔަވަޅުގެ ނިސްބަތަކާއި، އެ ފިޔަވަޅުގެ ސަބަބުން އިންސާފުވެރި ޝަރީޢަތަކަށް ހުރަސް އެޅިދާނެ މިންވަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނުމަށް، ދައުލަތުން މި ނިންމުމަށް ޙަވާލާދީފައިވެއެވެ.
2. (މި ނިންމުމުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތައް [2026] SC 29 ގައި ތަފްޞީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި ވާނެއެވެ.)